

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 36/2538

ธนาคารเอเซีย จำกัด

โจทก์

นางสาวเปรมจิตต์ กระจ่างสุข

ผู้ร้อง

นายอะผ่องหรือผ่อง สกุลอมรหรือแช่ตัน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 288

คำร้องขัดทรัพย์ต้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเหมือนอย่างคดีธรรมดา เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินคดีแล้วจึงไม่อาจขอถอนคำร้องขัดทรัพย์นั้นได้

ความว่า ผู้ร้องฎีกา บัดนี้โจทก์ จำเลย และผู้ร้อง สามารถตกลงกันได้แล้ว ผู้ร้องจึงขอถอนฎีกาและคำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีเป็นชั้นร้องขัดทรัพย์

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 3266 ตำบลศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งปลูกสร้างทะเบียนเลขที่ 10/1โดยอ้างว่าเป็นของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่ถูกยึดดังกล่าวเป็นของผู้ร้องขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่ยึด

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา (อันดับที่ 71)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง

วันที่ 24 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2538

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขัดทรัพย์ต้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเหมือนอย่างคดี
ธรรมดา เมื่อศาลชั้นต้นชี้ขาดตัดสินคดีแล้วจึงไม่อาจขอถอนคำร้องขัดทรัพย์นั้นได้
ยกคำร้องขอถอนคำร้องขัดทรัพย์ส่วนคำร้องขอถอนฎีกาของผู้ร้องนั้น อนุญาตให้ผู้
ร้องถอนฎีกาได้ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแถม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ